ORDENANZA Nº 8.080

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1º.- RATIFICASE el convenio celebrado entre la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA**, representada por el señor Intendente Municipal, Sr. Eduardo Luis ACCASTELLO y la Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ambiente, Sra. Alejandra BARBERO, por una parte, y la **COOPERATIVA DE TRABAJO 7 DE FEBRERO LTDA**, CUIT N° 30-70958836-9; representada por su Presidenta, Sra. Silvia Marcela DURAN, DNI N° 20.804.548, por la otra, con fecha veintiocho de marzo de 2024.

Art. 2°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. –

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

CONVENIO MUNICIPALIDAD VILLA MARIA – COOPERATIVA DE TRABAJO 7 DE FEBRERO LTDA

En la ciudad de Villa María, Departamento General San Martín, Provincia de Córdoba, República Argentina, a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil veinticuatro, entre la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA**, representada por el Sr. Intendente Municipal, Sr. Eduardo Luis **ACCASTELLO**, y la Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ambiente, Sra. Alejandra **BARBERO**, constituyendo domicilio en calle Mendoza esquina Antonio Sobral de esta ciudad, por una parte; en adelante **LA MUNICIPALIDAD**; y por la otra la COOPERATIVA DE TRABAJO 7 DE FEBRERO LTDA, CUIT N° 30-70958836-9; representada por su Presidenta, Sra. Silvia Marcela Duran, DNI N° 20.804.548, constituyendo domicilio en calle Leandro N. Alem N° 382 de esta ciudad, en adelante LA COOPERATIVA, convienen celebrar el presente convenio, sujeto a las siguientes condiciones:

PRIMERA – MARCO GENERICO: El Municipio y la cooperativa 7 de Febrero, se comprometen a realizar trabajo conjunto y colaborativo para cumplir con los objetivos de las políticas públicas de cuidado del medio ambiente que se implementan en la ciudad de Villa María, de acuerdo a las obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes, dentro de un marco de respeto, compromiso, responsabilidad, colaboración y trabajo en equipo.

SEGUNDA — OBJETO: Por medio de la presente La Municipalidad contrata a La Cooperativa la ejecución de las siguientes tareas:

1) El procesamiento de todos los residuos que ingresan a la planta de Nuevo Centro de Gestión Ambiental VM-VN, a través de la separación de los residuos sólidos urbanos reciclables. Deberá descargar en la planta sita en Ruta Provincial N° 2 km 103/104, todos los camiones provenientes de la recolección diferenciada, no pudiendo pasar a enterramiento ninguno de esos camiones.

2) El procesamiento de todos los residuos que ingresan a la planta de Centro Urbano de Gestión Ambiental , a través de la separación de los residuos sólidos urbanos reciclables.

COOP. 7 DE FEBRERO LTDA.
SILVIA M DURAN
Presidenta –

ALEJANDRA BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA
DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa M.

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

3) Llevar un libro de registro diario donde se asiente el material procesado (tipo y cantidad de material) en el Centro de Gestión Ambiental Villa María. La Cooperativa deberá efectuar una comunicación semanal por escrito el último día hábil de cada semana, especificando el material clasificado. -detallando material, kg, etc.- al encargado/a de la Subsecretaría de Gestión Ambiental, con la firma de la/el tesorera/o y de la/el presidenta/e de la Cooperativa.

4) Llevar un libro de registro diario donde se asiente el material comercializado (tipo y cantidad de material) en el Centro de Gestión Ambiental Villa María. La Cooperativa deberá efectuar una comunicación mensual por escrito el último día hábil de cada mes, especificando el material comercializado -detallando material, kg venta, fecha de la venta, empresa compradora- al encargado de la Subsecretaría de Gestión Ambiental, con la firma de el/la contador/a y de la/el presidenta/e de la Cooperativa."

Dichas tareas serán revisadas cada tres (3) meses por parte de la Municipalidad, quedando facultados a asignarle nuevas tareas o a reasignar las ya existentes.

TERCERA - INSTALACIONES, MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTOS: a los fines de realizar las tareas mencionadas en el inc. 1 de la cláusula Segunda del presente, la Cooperativa a través de sus integrantes, utilizará todos los equipamientos pertinentes a su actividad en la Planta de Separación y Clasificaciónn del Centro de Gestión Ambiental VM-VN.

CUARTA - OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD: A los fines del mejor cumplimiento de la Cooperativa del objeto del presente convenio, la Municipalidad se obliga a:

1) Que el Municipio se obliga a abonar a la Cooperativa un canon mensual a partir del 1 de marzo del 2024 la suma de pesos tres millones setecientas cincuenta mil ($3.750.000) IVA incluido; Que el monto mencionado es destinado a cubrir los salarios de los trabajadores.

2) Designar un empleado municipal, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Ambiental como "encargado" del vertedero, el cual tendrá a su cargo la supervisión del trabajo que debe realizar la Cooperativa, el control del material que se recicla y el cumplimiento de las tareas de orden, limpieza, e higiene y seguridad. Cualquier observación u objeción será instrumentada a través de un Libro de Órdenes de Servicios.

ALEJANDRA BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA, DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

3) Brindar capacitaciones y formaciones de acuerdos a las necesidades que vayan surgiendo de la actividad como a pedido de la cooperativa.

4) Colaborar, a través de la Subsecretaría de Gestión Ambiental las articulaciones y seguimiento de acciones con las áreas municipales de acuerdo a las necesidades que pudieran surgir del grupo de asociados de la cooperativa.

5) La Municipalidad de Villa María se compromete a colaborar en la difusión y promoción de la GIRSU a través de sus plataformas de comunicación, y de todo medio que esté a su alcance para que las vecinas y vecinos de la ciudad tomen conocimiento de la misma.

QUINTA - OBLIGACIONES DE LA COOPERATIVA: La Cooperativa, por su parte, además del objeto mencionado en la cláusula primera, se obliga a:

1) Generar las acciones necesarias para la aumentar la cantidad de residuos reciclables que ingresan al sistema (trabajo conjunto entre Municipio y Cooperativa).

2) Mantener en buen estado de funcionamiento y conservación las maquinarias, equipamientos, instalaciones, herramientas y demás materiales, que en virtud de la concesión otorgada le provee la municipalidad.

3) Finalizada la jornada laboral los residuos deberán quedar correctamente acopiados y el sector de trabajo en óptimas condiciones de higiene.

4) Una vez a la semana se deberá realizar el hidro lavado de toda la Planta de Separación, Clasificación del Centro de Gestión Ambiental Villa María (maquinarias, equipamientos, instalaciones, herramientas.)

5) Informar de roturas y/o desperfectos dentro de las 24 horas de producidas e informar el personal que realizará el arreglo.

6) Presentar a la municipalidad lista de personal de la cooperativa con nombre y apellido, DNI, domicilios, teléfonos, la actividad que realiza y su actualización bimestralmente.

7) Contar con 15 (quince) personas para desarrollar tareas en el Centro de Gestión Ambiental.

8) Realizar la limpieza diariamente de todas las instalaciones del Centro de Gestión Ambiental Villa María que se encuentren afectadas a su actividad (administración, baños, vestuarios, etc.)

SEXTA: COMUNICACIÓN - La comunicación entre la Municipalidad y el Contratista se efectuará mediante "ÓRDENES DE SERVICIOS" y "NOTAS DE PEDIDO".

:GO 7 DE FEBRERO LTDA.
M DURAN
Presidenta -

ALEJANDRA BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA,
DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

ORDENES DE SERVICIOS: Se denominan así las comunicaciones expedidas por el Municipio al Contratista, estas comunicaciones pueden ser informativas o intimatorias.

NOTAS DE PEDIDO: Se denominan así a las comunicaciones emitidas por el Contratista a la Municipalidad, por este medio, el Contratista formulará las solicitudes u observaciones pertinentes a la prestación del servicio. Se llevará un Libro de Registro de Ordenes de Servicios y Notas de Pedido en orden cronológico de las mismas.

SEPTIMA — AUTORIZACIÓN: La Cooperativa, por su cuenta y orden, queda facultada para comercializar el material que se recupere después de la clasificación de los residuos con previa autorización del municipio.

OCTAVA - ACCESO Y CONTROL: La Municipalidad a través de la Subsecretaria de Gestión Ambiental o a quien ésta designe, se encuentra facultada para controlar las tareas a los integrantes de La Cooperativa, a los fines de ejercer un efectivo control. Cualquier observación u objeción que las mismas merezcan será instrumentada a través del libro de órdenes de servicios.

NOVENA - INCUMPLIMIENTO: El eventual incumplimiento por parte de La Cooperativa a cualquiera de las obligaciones que este Contrato pone a su cargo, la constituirá en mora automática, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial previa. A tal efecto, constituirán elementos suficientes, las comunicaciones cursadas a través del libro de órdenes de servicios, al que se ha hecho referencia en Contrato. Esas eventuales transgresiones por parte de La Cooperativa, la harán pasible de la aplicación de una multa que se descontará de lo que debe percibir en concepto de pago mensual por la prestación, durante el periodo mensual inmediato posterior a aquel en que tenga lugar el incumplimiento que origine la sanción.

DECIMA - PENALIDADES: El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones emergentes de la relación contractual y la trasgresión a las normas que fijan los requisitos y modalidades de la prestación de los servicios en general, facultará a la aplicación de multas cuya tipificación se detalla más abajo. Estas multas se graduarán por puntos. Un punto equivaldrá al valor en pesos al menor precio de venta al público de un

ALEJANDRA BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA, DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

(1) litro de nafta especial. La eventual aplicación de penalidades en tres oportunidades constituirá causal de rescisión del presente contrato.

DECIMA PRIMERA: Tipificación de faltas

DEFICIENCIA	PUN-TOS
1) No usar el personal la ropa reglamentaria e incumplir las normas de higiene y seguridad en el trabajo, por c/obrero y por día de incumplimiento.	**25**
2) Ejecución parcial o inejecución de los servicios. Por unidad, según lo detallado en la cláusula II del presente contrato.	**50 a 100**
3) Desobediencia al personal de inspección	**20**
4) Conducir vehículos sin licencia de conductor, por persona, por día.	**25 a 50**
5) Falta de higiene en el predio, planta o equipos.	**50 a 100**
6) Incumplimiento del mantenimiento de las instalaciones y equipos, por día.	**50 a 100**
7) No realizar la recolección diaria de residuos y/o dejar bolsas con los residuos recolectados abandonados en el predio, por día.	**75**

DECIMA SEGUNDA: **LA COOPERATIVA** se compromete a presentar cada tres (3) meses la documentación que acredite su personería, (Acta de designación de autoridades, Libro de Registro de Socios y cualquier otro que **LA MUNICIPALIDAD** requiera). El incumplimiento será bajo apercibimiento de rescindir el presente convenio.----------

ALEJANDRA BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA,
DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

DECIMA TERCERA: El plazo de duración del presente convenio es 6 meses contados desde el 01/03/2024, pudiendo las partes prorrogarlo de acuerdo a las nuevas disposiciones del Centro de Gestión Ambiental hasta el plazo de un (1) año.

DECIMA CUARTA: Queda expresamente desvinculado de la Cooperativa la recolección del material dispuesto en las campanas de separación de residuos secos.

DECIMA QUINTA: En lo que respecta al uso el equipamiento para procesar madera plástica, las partes pactan que oportunamente celebrararán un convenio a los fines de regular el uso del mismo.

DECIMA SEXTA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir el convenio sin necesidad de invocar causa alguna. A tales fines, bastará con que se curse una notificación simple en el domicilio constituido, con una antelación no menor a diez (10) días.----------

DECIMA SEPTIMA: El presente convenio se suscribe ad-referéndum del Concejo Deliberante de esta ciudad a cuyo efecto será remitido.

DECIMA OCTAVA: Que las partes fijan domicilio en los domicilios denunciados en el presente y manifiestan que para cualquier divergencia se someten a los tribunales ordinarios de la ciudad de Villa María.

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha mencionados supra.

COOP. 7 DE FEBRERO LTDA.
SILVIA M. DURAN
- Presidenta -

ALEJANDRA BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA,
DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

Hoja adicional de firmas

Anexo firma conjunta

Referencia: Ordenanza Nº 8080/2024

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: BERTAZZA Alicia Mabel
Secretaria de Comisiones
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 05.06.2024 11:31:00
Email: aliciabertazzamvm@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: GASCON Jonathan Nicolas
Secretario Habilitado.
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 05.06.2024 11:39:33
Email: gasconasesorialegal@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: INGLESE Juan Pablo
Presidente
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 05.06.2024 11:49:30
Email: juanpabloinglese@gmail.com